

통보 및 현지시정

1. 제 목 : 산업재해 예방보호구 지급 및 예산 편성에 관한 사항
2. 관계기관 : \$\$실, ★병원
3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 근무하는 노동자가 건강하고 안전하게 일하고, 산재 근절 및 예방에 최선을 다하고 있으며, 산재 예방을 위하여 위험에 노출된 부서에 보호구를 지급하고 있습니다.

나. 산업재해 예방보호구 지급에 관한 사항

1) 관계법령

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제656조(정의)에서는 근골격계질환이란 반복적인 동작, 부적절한 작업자세, 무리한 힘의 사용, 날카로운 면과의 신체접촉, 진동 및 온도 등의 요인에 의하여 발생하는 건강장해로서 목, 어깨, 허리 팔·다리의 신경·근육 및 그 주변 신체조직 등에 나타나는 질환을 말하며,

「근골격계부담작업의 범위 및 유해요인조사 방법에 관한 고시」(고용노동부고시 제2020-12호)에 따른 근골격계부담작업은 11가지로 구분하는데 [표 1]과 같습니다.

[표 1] '근골격계부담작업'에 대한 규정

제3조(근골격계부담작업) 법 제39조제1항제5호 및 안전보건규칙 제656조제1호에 따른 근골격계부담작업이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업을 말한다. 다만, 단기간작업 또는 간헐적인 작업은 제외한다.

1. 하루에 4시간 이상 집중적으로 자료입력 등을 위해 키보드 또는 마우스를 조작하는 작업
2. 하루에 총 2시간 이상 목, 어깨, 팔꿈치, 손목 또는 손을 사용하여 같은 동작을 반복하는 작업
3. 하루에 총 2시간 이상 머리 위에 손이 있거나, 팔꿈치가 어깨위에 있거나, 팔꿈치를 몸통으로부터 들거나, 팔꿈치를 몸통뒤쪽에 위치하도록 하는 상태에서 이루어지는 작업

4. 지지되지 않은 상태이거나 임의로 자세를 바꿀 수 없는 조건에서, 하루에 총 2시간 이상 목이나 허리를 구부리거나 트는 상태에서 이루어지는 작업
5. 하루에 총 2시간 이상 쪼그리고 앉거나 무릎을 굽힌 자세에서 이루어지는 작업
6. 하루에 총 2시간 이상 지지되지 않은 상태에서 1kg 이상의 물건을 한손의 손가락으로 집어 옮기거나, 2kg 이상에 상응하는 힘을 가하여 한 손의 손가락으로 물건을 쥐는 작업
7. 하루에 총 2시간 이상 지지되지 않은 상태에서 4.5kg 이상의 물건을 한 손으로 들거나 동일한 힘으로 쥐는 작업
8. 하루에 10회 이상 25kg 이상의 물체를 드는 작업
9. 하루에 25회 이상 10kg 이상의 물체를 무릎 아래에서 들거나, 어깨 위에서 들거나, 팔을 뻗은 상태에서 드는 작업
10. 하루에 총 2시간 이상, 분당 2회 이상 4.5kg 이상의 물체를 드는 작업
11. 하루에 총 2시간 이상 시간당 10회 이상 손 또는 무릎을 사용하여 반복적으로 충격을 가하는 작업

그리고 %%공단에서 근골격계질환 예방활동의 기준과 행정해석 등을 알리기 위해 작성된 「근골격계질환 예방 업무편람(2014년)」에 따르면 근골격계부담 작업 제1호의 기준은 [표 2]와 같습니다.

[표 2] '근골격계부담작업 제1호'에 대한 기준

- 제1호 - 하루에 4시간 이상 집중적으로 자료입력 등을 위해 키보드 또는 마우스를 조작하는 작업
- "4시간 이상"이란 "근로자의 1일 총 작업시간이 아니라 동 기준에 해당하는 부담작업을 실제 수행하는 시간만을 합친 총 누적 시간이 4시간 이상"이어야 하는 것을 의미
 - "집중적 자료입력"이란 "입력작업의 목표량이 과도하게 미리 정해져 있거나 근로자가 일정 수준 이상 임의로 작업시간이나 휴식 시간 등을 조절할 수 없는 경우"를 말함
 - 컴퓨터 작업을 하는 경우라도 키보드나 마우스를 이용한 집중적 자료입력 작업이 아닌 경우에는 동 기준의 적용에서 제외
 - ※ [예시] 컴퓨터를 통한 검색이나 해독 작업에서 일어나는 간헐적 입력작업, 쌍방향 통신, 정보 취득작업 등은 제외
 - ※ [주의] 대형할인매장 등의 판매대에서 스캐너를 주로 사용하는 입력작업은 동 기준의 적용에서 제외되나 제2호 등의 기준으로 부담작업 여부를 평가하여야 함

한편, 우리공단 「임금 및 단체협약 협약서」 제108조(산재근절 및 예방)제3항에서는 근골격계에 노출되는 부서의 실정에 맞게 보호구(탄력스타킹, 손목보호구, 허리보호대 등)를 예산에 반영하되, 각 소속기구별 산업안전보건위원회 및 노사협의회 심의를 거쳐 세부기준을 마련하여 시행한다고 하였습니다.

따라서 ★병원에서는 단체협약에 따라 근골격계에 노출되는 부서의 실정을 고려하여 예산을 편성하고, 산업안전보건위원회에서는 근골격계부담작업에 해당하는 직원과 근골격계질환을 예방할 수 있는 물품을 선정하여 지급하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ★병원의 근골격계질환 예방을 위한 보호구(이하 “보호구”) 지급내역을 확인한 결과, 산업안전보건위원회에서 근골격계부담작업과 관계없이 [표 2]에 해당하는 직원들을 포함하여 전 직원에게 지급하기로 결정하였고, 그 결과 1인당 집행금액이 다른 보훈병원과 비교하여 2019년 68%, 2020년 214% 과다하게 집행하였습니다.

[표 3] 6개 보훈병원 보호구 집행현황

(단위 : 원)

연도	구분	a	보훈병원 평균	c	e	d	f	g
19년	12.31 현원	269명	1,035명	2,291명	764명	817명	721명	581명
	집행금액	6,249,000	12,431,000	17,927,000	8,232,000	10,523,000	18,278,000	7,195,000
	1인당 금액	23,230	13,843	7,825	10,775	12,880	25,351	12,384
20년	12.31 현원	268명	1,076명	2,365명	786명	832명	752명	647명
	집행금액	11,572,000	14,318,200	29,448,000	7,703,000	5,966,000	21,456,000	7,018,000
	1인당 금액	43,179	13,760	12,452	9,800	7,171	28,532	10,847
21년	10.31 현원	285명	-	2,375명	815명	844명	768명	678명
	집행금액	집행예정	-	22,105	9,327	6,489	9,686	집행예정

* r병원 유사사항 기 지적되어 2021년부터 필요부서 인원만 지급

다. 보호구 관리에 관한 사항

★병원은 2020년 보호구 구매 시, 300개를 구매하여 262개를 지급하고 [표 4]와 같이 38개를 1년 동안 창고에 보관 중인데, 2021년 보호구 구매계획 시 기존 재고품과 동일 상품 수요가 있는데도 기존 재고품 소진 없이 구매계획을 수립하였으나, 감사기간 중 구매계획을 변경하여 기존 재고품을 우선 소진하기로 하였습니다.

[표 4] 2020년 보호구 여분 구매 수량

구분	스타킹				무릎 보호대	어깨 교정기	손목 보호대	허리 보호대	다리 베개	합계
	종아리형	무릎형	허벅지형	팬티형						
잔여 수량	5	5	6	7	6	1	5	1	2	38
21년 사이즈 일치	5	4	-	-	6	-	5	1	-	21

라. 산업재해 예방보호구 예산편성에 관한 사항

1) 관계법령

공단 「회계규정시행세칙」 제9조(계정과목)에서 계정과목의 배열 및 해설은 별표1과 같다고 하였고, 별표1에서 비급여성복리후생비와 피복비는 [표 5]와 같이 해설하고 있습니다.

[표 5] 계정과목의 배열 및 해설

과목				해설
관	항	목	절	
판매비와 일반관리비	복리후생비	비급여성 복리후생비		· 복지와 후생을 위해 지불되는 경비로 보수규정에 의한 급여로 보지 않는 항목
	피복비			· 작업복 및 근무복과 침구비

따라서 근골격계질환 예방보호구는 작업복 및 근무복, 침구류에 해당하지 않고 직원의 복지를 위해 지불되는 경비이기 때문에 비급여성복리후생비로 편성하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 6개 보훈병원의 보호구 예산편성 내역을 확인한 결과, [표 6]과 같이 a·b·c 보훈병원 등은 피복비로 예산을 편성하여 집행하였고, d보훈병원과 e보훈병원은 피복비와 비급여성복리후생비로 나눠서 편성하는 등 비급여성복리후생비로 편성되지 않고 있습니다.

[표 6] 산재보호구 예산편성 및 집행현황

연도	구분	a	b	c	d	e	f
19년	예산	피복비	피복비	피복비	피복비	피복비	피복비
	집행	피복비	피복비	피복비	피복비	피복비 및 복리후생비	피복비
20년	예산	복리후생비	피복비	피복비	피복비	피복비 및 복리후생비	피복비
	집행	피복비 및 복리후생비	피복비	피복비	피복비	피복비 및 복리후생비	피복비
21년	예산	피복비 및 복리후생비	피복비	피복비	피복비	피복비	피복비
	집행	피복비 및 복리후생비	피복비	피복비	복리후생비	-	-

4. 관계기관 의견

★병원과 @@실은 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ★병원장은

- (나)항과 관련하여, 근골격계부담작업에 해당하는 직원과 근골격계질환을 예방할 수 있는 물품을 선정하여 지급하고,(통보)
- (다)항과 관련하여, 2020년 재고품을 우선 소진하도록 수량을 조정하여 산재 보호구를 구매하시기 바랍니다.(현지조치완료)

○ BB이사는

- (라)항과 관련하여, 예산편성 시 산재보호구는 복리후생비로 편성하시기 바랍니다.
(통보)